



COMUNE DI PALERMO

Area della Ragioneria Generale

PROPOSTA DI GIUNTA N. 390 / 11/08/2026 00:00:00

OGGETTO: **ADOZIONE DEL “PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)”.**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Ragioniere Generale (o suo delegato) esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, Non Dovuto in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 53 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. n.48/91 ed integrato dall’art. 12 L.R. n. 30/2000 e succ. mm. e ii., nonché ai sensi dell’art. 4, comma 4, del vigente regolamento unico dei controlli interni (approvato con D.C.C. n. 4/2017) e dell’art. 6 del vigente regolamento di contabilità (approvato con D.C.C. n. 58/2019).

Motivazione:

Perviene, ai fini dell’acquisizione del parere di regolarità contabile – che è dovuto, giusta la modifica introdotta nell’ordinamento dall’art.3, comma 1, del D.L. n.174/2012, solamente qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, la proposta avente ad oggetto: **“ADOZIONE DEL “PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)”**, sottoposto allo scrivente per le valutazioni contabili di competenza. Con l’atto esaminando, sul quale la dirigenza competente attesta la sussistenza di tutti i profili di legittimità e regolarità tecnica, nonché congruità complessiva della proposta rispetto all’attuale situazione finanziaria dell’Ente (che è in procedura di riequilibrio), attraverso il parere favorevole di cui è corredata la proposta di deliberazione in argomento ⁽¹⁾, si propone alla Giunta comunale di:

(1) ¹ i richiama, al riguardo, la CIRCOLARE 13 aprile 2001, n. 2 dell’Assessorato regionale Autonomie Locali, pubblicata sulla G.U.R.S. 4 maggio 2001, n. 20, a mente della quale, a seguito dell’abolizione del parere di legittimità del Segretario sulle delibere degli enti locali, è stato evidenziato *“che il parere del responsabile tecnico conserva ovviamente anche il profilo della legittimità della delibera oggetto di proposta”*. Inoltre, giusta la previsione di cui all’art.6, comma 8, del vigente Regolamento di Contabilità, rubricato *“Parere di Regolarità Contabile sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio e della Giunta”*, è disposto che *“Non costituiscono oggetto di valutazione del Ragioniere generale le verifiche inerenti il rispetto di norme e regolamenti riguardanti aspetti non contabili per i quali risponde il dirigente che ha apposto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000”*, in tale direzione essendosi pure espressa la Corte dei conti Sezione giurisdizionale della Calabria in seno alla sentenza n.185/2019. Tale sentenza afferma che *“(…) il legislatore della novella del 2012, (...) ha inteso differenziare il contenuto del ‘controllo di regolarità amministrativa e contabile’ (di competenza del responsabile del servizio o della funzione), che si esprime attraverso il parere di regolarità tecnica e riguarda la ‘regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa’, dal ‘controllo contabile’ che, esprimendosi attraverso il parere di regolarità contabile (di competenza del responsabile di ragioneria), ha riguardo all’aspetto meramente contabile e finanziario del provvedimento. (...) Nell’ambito del controllo sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, rientra a pieno titolo il controllo sulla legittimità della proposta di deliberazione, ovverossia la verifica del rispetto delle norme che presidiano l’attività amministrativa nello specifico campo, nonché la legittimità del fine pubblico perseguito e la correttezza sostanziale delle soluzioni adottate. (...) La lettura combinata dall’art. 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL permette di individuare, innanzitutto, il contenuto del parere di regolarità tecnica, che non si limita a verificare l’attendibilità tecnica della soluzione proposta, ma involge l’insieme del procedimento amministrativo, coprendo e inglobando le regole sia tecniche, di un determinato settore, che quelle generali in ordine alla legittimità dell’azione amministrativa, ivi compresa la legittimità della spesa, in considerazione del fatto che ciascun centro di responsabilità, proponente un qualsiasi atto deliberativo recante spesa, gestisce autonomamente il piano esecutivo di gestione assegnato al proprio settore”*.

- *DI ADOTTARE*, per le motivazioni espresse in narrativa, la proposta di Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) del Comune di Palermo, redatta dal professionista esterno incaricato, Arch. Irene Calabria, composta dagli elaborati allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
- *DI DISPORRE* che il Piano adottato, unitamente alla presente deliberazione, venga pubblicato sul portale web del Comune di Palermo e all'Albo Pretorio online per una durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, dandone opportuno e ampio avviso alla cittadinanza.
- *DI STABILIRE* che entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione, i portatori di interessi diffusi, le associazioni e le consulte sociali abbiano facoltà di esprimere per iscritto con proposte, commenti e considerazioni, in merito ai contenuti del Piano, da trasmettere secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico emanato dall'Area Urbanistica.
- *DI DARE MANDATO* all'Ufficio tecnico comunale e al professionista esterno incaricato di raccogliere ed esaminare le istanze eventualmente prevenute, al termine del periodo di pubblicazione da parte della società civile, predisponendo l'apposito schema di controdeduzioni da sottoporre alla Giunta Comunale per la successiva e definitiva approvazione del Piano.

Sotto il profilo degli eventuali riflessi sulla situazione economico – finanziaria e/o patrimoniale dell'Ente, nella proposta il dirigente proponente attesta che “*ai fini della puntuale rappresentazione dei riflessi diretti e indiretti della proposta sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai fini della verifica di coerenza con gli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente e con il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Palermo:*

- *non comporta spesa diretta e immediata a carico del bilancio comunale;*
- *non comporta l'assunzione di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate;*
- *non comporta minori entrate;*
- *non comporta variazioni del bilancio di previsione;*
- *non comporta variazioni del DUP, del PEG o dei programmi di spesa;*
- *non determina nuovi o maggiori oneri di personale;*
- *non comporta effetti patrimoniali immediati sul patrimonio dell'Ente;*
- *non determina interferenze finanziarie dirette con interventi già finanziati mediante risorse PNRR o altre fonti vincolate;*
- *non si pone in contrasto, allo stato, con il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Palermo”.*

Al/la luce di quanto sopra, in atto la proposta non richiede il rilascio del parere di regolarità contabile, che così non viene reso

Palermo
11/08/2026

Il Dirigente
Bohuslav Basile
(parere sottoscritto digitalmente)